

L'IA au travail : un piège juridique

Légalité et Responsabilité

Mohamed Kosbar

1^{er} mars 2026



Résumé

Ce rapport aura pour objectif de vous éclaircir sur la légalité et la responsabilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce que coder peut poser des problèmes à notre entreprise en tant qu'employé ? Nous allons voir que si l'IA nous aide à aller plus vite, elle ne nous protège pas des lois forcément.

Destinataires : Jean-Christophe Dubacq, Micaela Mayero, Haïfa Zargayouna

Table des matières

Introduction	3
I Propriété de l'intelligence artificielle	3
II Le piège de la confiance aveugle	4
III Qui paye à la fin ? l'IA ou l'employé ? (Responsabilité)	4
Conclusion	5
Sources	6

Introduction

Aujourd'hui, presque tous les développeurs utilisent l'IA pour coder. Certains l'utilisent à petite échelle pour faire des tests tandis que d'autres l'utilisent à grande échelle en lui déléguant des tâches avec des prompts précis et travaillés. Cependant, l'utilisation croissante de l'IA hisse des questions en matière de conformité légale et de responsabilité. Dans ce document, on va se poser deux questions simples :

1. Le code de l'IA appartient à qui en cas de procédure de droit d'auteur ?
2. Qui est le responsable d'une faille ou une erreur provoqué par le code de l'IA ?

I Propriété de l'intelligence artificielle

Un code produit par l'intelligence artificielle peut poser un réel problème au développeur l'ayant utilisé. Ces lignes de code cachent en réalité beaucoup de données, des licences et des droits d'auteurs violés. Cette situation représente un véritable brouillard juridique qui attend les entreprises. Ces LLM qu'on adopte sont entraînés tous les jours avec des codes open sources et d'autres codes qui peuvent être protégés par une licence stricte. L'IA est d'un point de vue responsable de ce qu'elle fait lorsqu'elle recrache du code protégé à une personne ayant effectué une requête. Il est question ici de vol involontaire et volontaire de l'IA car elle est faite pour capturer les données et les résultats donnés par les utilisateurs pour s'améliorer constamment.

Maintenant revenons au problème initial, l'entreprise peut se retrouver accusée de plagiat ou de contrefaçon. Une accusation qui peut clairement nuire à une boîte qui vient de commencer ou une qui occupe déjà une bonne image d'elle dans le domaine. En cours de droit, une entreprise peut être poursuivie même si elle n'a pas fait exprès. L'IA ne donne pas la source du code produit. L'utilisation ou non de ce code devient la responsabilité de l'entreprise et de son employé. Pour la loi, une machine ne peut pas être auteur d'une oeuvre cela veut dire qu'un employé génère une grosse partie de son logiciel avec de l'IA. Il n'y a forcément aucun droit d'auteur dessus si une personne essaye de voler le code. Comment voulez-vous que les employés se défendent devant un juge ? Techniquement étant donné que l'employé n'est pas le créateur légal de l'oeuvre. Pour que cette oeuvre soit qualifiée d'oeuvre de l'esprit, elle doit correspondre à une création intellectuelle et avoir une preuve d'originalité au sein du site ou du logiciel pour être qualifié.

Au moment où le produit est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Impossible de revenir en arrière avec les LLM. On se soumet clairement au fait que ces données de types algorithmes, informations sensibles deviennent une source de revenus pour les géants américains. Mais également qu'une fois que ces données sont injectées dans l'IA, ces données peuvent être utilisées, analysées, voire revendues, sans que vous puissiez les récupérer et justifier que c'est votre propriété. En 2024, par exemple un développeur d'une entreprise spécialisée dans les solutions de paiement en ligne a CTRL + V l'intégralité d'un module de chiffrement propriétaire dans un chat d'une intelligence artificielle. Il voulait optimiser son code. Mais le problème est que l'IA fait très bien son rôle de receveur, stockeur et émetteur de cette même solution à d'autres utilisateurs. Et c'est ce qui s'est passé en 2024, lorsque des extraits de leur code sont apparus dans les réponses ChatGPT d'autres utilisateurs. L'entreprise a dû engager des poursuites judiciaires coûteuses pour tentative de récupération des données, mais sans succès car l'IA n'est pas une personne juridique.

II Le piège de la confiance aveugle

Notre génération a tendance à se sentir admiratrice du travail que fournit l'intelligence artificielle. En voyant ce genre d'outil fournir des centaines de lignes de codes en quelques secondes. L'être humain se dit qu'elle est forcément plus forte que lui en voyant des résultats convaincants d'une telle vitesse mais c'est là que le piège devient le plus visible. Pourquoi perdre du temps à réfléchir si un outil qu'on appelle "l'intelligence artificielle" est capable de nous donner la réponse en un prompt ? C'est la question que beaucoup de développeurs, surtout les juniors, se font. Ils commencent à douter de leurs compétences. Il faut savoir que l'intelligence artificielle ne connaît rien, elle est entraînée à récupérer des méthodes de développement et des modèles déjà existant pour les coller à ton projet point final. Sans savoir si cette logique métier convient à ton projet ou non car elle ne se remet jamais en question viendra le jour ensuite ou tu va lui dire mais finalement je trouve qu'il faut prévoir "des services dans mon architecture pour gérer la structuration de la logique métier" et c'est quelques choses qu'elle aurait peut être pas prévu de faire si l'utilisateur lui aurait pas fait la remarque. Lorsque l'IA répond rapidement à une requête, on a tendance à oublier s'il a le temps de réfléchir correctement à la requête.

Mais l'humain reste dans une obsession du travail généré et oublie qu'il existe des risques à la déshumanisation du code comme la perte de compétence chez un être humain. Devient dépendant pour des requêtes aussi simples et se rencontrent après l'avoir posé que c'était une vulgaire erreur qu'il pouvait résoudre sans consommer de l'énergie en plus. On peut trouver également une autre forme de dépendance et c'est l'utilisation de l'ia dans l'intégralité d'un projet de l'idée trouvé par l'ia jusqu'à l'architecture du projet comme disent les experts dans certaines vidéos. L'IA est l'outil qui te fera accélérer un projet à condition que toi ta un cerveau, ta des compétence et une critique aux points de vue de l'intelligence artificielle. Une intelligence ne remplacera jamais aussi la créativité d'un humain comme on a vue en droit et en communication à plusieurs reprises

III Qui paye à la fin ? l'IA ou l'employé ? (Responsabilité)

Le fait d'utiliser une IA pour coder, cela peut devenir une prise de risque ? On a souvent l'impression d'avoir un super-assistant confirmé à coté de nous ayant 15 ans d'expérience en développement. Sauf que si quelque chose tourne mal, c'est rarement l'IA qui tombe. En réalité, c'est toujours l'entreprise et ses employés qui assument les conséquences. Ce phénomène se produit d'une manière différente en entreprise contrairement au cadre académique. En entreprise on parle plus de problèmes de données qui s'envolent et de code provoquant d'énorme bug et ralentissement pour les autres employés. Le souci c'est que cela peut devenir problématique. Par exemple, en 2023, des employés de Samsung ont fait fuiter des données à Chat GPT pour corriger des erreurs ou leur données y étaient présentes. Un exemple marquant de fuite de données liée à l'IA en entreprise est celui de Samsung en 2023. L'inquiétude de ces données ont été transmises à un tiers et ont poussé l'entreprise à interdire l'utilisation des outils génératifs pour produire ces appareils.

Mais qui est donc le responsable ? L'employé, l'entreprise ou l'intelligence artificielle ? En droit, on nous a appris que l'IA n'est pas une personnalité juridique : elle ne peut donc pas être tenue responsable. Les contrats des outils comme GitHub Copilot ou ChatGPT sont très clairs : « Nous ne garantissons pas que le code généré soit sans erreur, sécurisé ou adapté à votre usage. Donc y a une faille de sécurité, si un client se fait pirater à cause d'un bug, c'est l'entreprise et le développeur qui sera tenue pour responsable, pas OpenAI.

Le cercle des fautifs devient plus fermé? L'employé est considéré comme principal fautif s'il a commis une faute grave ou une négligence envers l'entreprise car c'était à lui de valider le code produit par l'IA. Dans le cas de Samsung, l'entreprise a réagi en bannissant l'outil et en renforçant ses règles internes afin que ça ne se reproduise plus. L'employé qui a commis l'erreur qui aurait pu être sanctionné, voire licencié pour faute grave est finalement resté. Mais ce genre de circonstance peuvent créer souvent des conflits avec les dirigeants de l'entreprise. Les conséquences peuvent être lourdes pour l'employé, comme un licenciement définitif en versant des amendes internes ou partir jusqu'au tribunal.

Pourtant, il y a des moyens de se protéger. Récemment les entreprises essayent d'être plus stratégiques dans ces prises de décisions. En ayant échangé avec des professionnels et des alternants. J'ai cru entendre que les entreprises s'engagent avec des IA Locale de type Mistral, start-up française ayant créé sa propre IA générative. La circulation de données est plus saine en locale que lorsqu'on fait fuiter des données à une entreprise indépendante américaine comme Chat GPT. Elles deviennent plus maîtrisables et ne partent pas à l'étranger aussi facilement. Ensuite, en mettant en place des processus de vérification stricts : relecture du code, tests de sécurité, validation par un senior. Comme on en a parlé avec des alternants, les boîtes qui veulent éviter les mauvaises surprises privilégient maintenant des solutions internes ou européennes comme celles-ci. Les alternants sont souvent consultés. Car on leur demande si l'intelligence artificielle pourrait leur convenir ou s'ils ont d'autres idées d'outils locaux. Cela permet à l'entreprise de prendre une décision éclairée avant de souscrire un abonnement payant pour l'ensemble des employés, souvent sur plusieurs années.

Conclusion

L'IA est une idée géniale qui a permis de faire avancer le monde du travail d'une façon progressive. Certains employés ne seront plus employés depuis très longtemps depuis la création de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la loi est claire sur un point : l'IA n'a pas de personnalité juridique. On verra pour l'instant si cela va évoluer mais une chose est simple. Le code appartient à personne, il devient donc open-source. Les entreprises ne peuvent pas obtenir de protection par le droit d'auteur pour ce code. Étant donné que ce type de production n'est pas protégeable par le droit d'auteur, il faut que ce code contiennent une touche d'originalité, une fonctionnalité exclusive pour qu'il puisse être considéré comme oeuvre de l'idée. C'est qu'à partir de ce moment là qu'une entreprise peut se plaindre aux tribunaux pour défendre son logiciel ou bien son travail.

Maintenant ce qui est de l'erreur faite par une LLM comme les failles de sécurité sont produites à cause du fait qu'elle soit entraîné par des code public (open-sources) qui peuvent être souvent mal sécurisé ou bien son incapacité à comprendre le contexte, car quand elle ne comprend pas elle fait pas semblant d'écrire de bouse. Et c'est ça le problème, les intelligences artificielle préviennent les utilisateurs qu'il est responsable une fois l'utilisation d'une génération produite par elle-même des conséquences que peut créer ce code. Donc ce sont assurément toujours les memes qui sont concernés pour régler le conflit entre l'employé et l'entreprise c'est eux les deux principaux fautifs de ces erreurs. Pour l'entreprise, le fait d'avoir manqué d'encadrement et de veille sur l'usage de l'IA fait d'elle un responsable terrible de cette absurdité. Tandis que l'employé est forcément fautif, le fait d'utiliser de l'IA sans vérifier les sources des code ou bien en collant aux LLM des données sensibles font de lui forcément le responsable premier de ce contresens. de la même manière que le cadre académique. C'est toujours le "membre" et le "groupe" les condamnés dans l'histoire de responsable en cas d'erreur ou conflit juridiques.

Sources

- Site du CNIL : [Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés \(CNIL\)](#).
- Une analyse juridique détaillée : [Village de la Justice](#).
- Cas concrets juridique du rapport : [Chaine Youtube de Underscore](#)
- Cours droit sur l'IA enseigné par : [Docteur Bamba Abdouramane](#)
- Une analyse de la responsabilité détaillée : [L'Actu Juridique](#).
- Vidéo sur les responsabilité de l'IA : [Responsabilité juridique de l'IA - ISG](#).